

주 의 요 구

1. 제 목 : 용역 및 물품계약 기준 적용 부적정

2. 관계기관 : □□보훈병원

3. 내 용

가. 특수구급차 위탁운영 용역 입찰에 관한 사항

1) 업무개요

□□보훈병원에서는 응급의료에 관한 법률에 따른 응급환자 이송 및 원활한 환자 이송체계를 구축하기 위해 특수구급차 위탁운영 계약을 [표 1]과 같이 체결하였습니다.

[표 1] 특수구급차 위탁운영 용역 계약 내역

(단위: 천원/면세)

계 약 명	계약상대자	계약기간	계약금액	계약 내용
특수구급차 위탁운영 용역	팀코리아 아이엠에스(주)	'19.09.01. ~ '20.08.31.	102,574	· 특수구급차 1대 임차 · 운전자 및 구조사 각 1명 대기

2) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제68조(지출의 원인이 되는 경쟁 입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에 따르면 계약담당자는 지출의 원인이 되는 경쟁 입찰에 있어서는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 사람의 순으로 계약이행능력 등을 심사하여 낙찰자를 결정하도록 정하고 있습니다.

또한 계약이행능력 심사를 위한 「조달청 일반용역 적격심사 세부기준」 제2조에서는 사업 특성별로 학술연구, 시설분야, 정보통신, 육상운송 등으로 용역을 분류하고, 제5조(배점기준 및 평가기준)를 통해 용역 분류에 따라 규정된 평가기준을 적용하여 적격업체를 선정하도록 명시하고 있습니다.

한편 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 “판로지원법”）」제4조(구매 증대)제2항에 따르면, 공공기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제4조 제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액(2억) 미만의 물품 및 용역에 대하여는 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 □□보훈병원은 특수구급차 위탁운영 용역 계약에 대해서 조달청 세부 기준에서 정하고 있는 분류에 따라 육상운송용역 적격심사 기준을 적용하여 적격 업체인지 심사·평가하여야 하고, 입찰 진행 시 법령에 규정된 금액기준에 따라 중소기업자를 대상으로 하는 제한경쟁 여부를 확인하고 입찰을 실시하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원의 2019년 특수구급차 위탁운영 용역에 대한 입찰 내역을 확인한 결과, 경비·청소와 같은 인력파견 용역 평가를 위한 시설분야 적격심사 기준을 적용함으로써 [표 2]와 같이 육상운송용역 심사기준 적용 시 선행되어야 할 이행실적 및 운행차량 적정성에 대한 평가가 이루어지지 못하였고 기준에 따른 낙찰하한율이 상대적으로 높게 적용되어 최적의 조건으로 계약할 수 있는 기회를 상실하였습니다.

[표 2] 시설분야용역 및 육상운송용역 적격심사 세부기준(조달청)

구분	조달청 일반용역 적격심사 세부기준			
	시설분야 용역(5억원 미만)		육상운송 용역(5억원 미만)	
적용대상	경비·청소용역 등 노무용역		육상운송장비를 이용 인원·화물 등 운송업무 대행 용역(장비 임대 포함)	
심사항목 (만점 100점)	이행실적	-	이행실적	10
	경영상태	25	경영상태	10
	근로조건 이행계획의 적정성	5	기술능력 (장비투입 비율)	10
	입찰가격	70	입찰가격	70
적격심사 통과기준	85점		85점	
입찰가격평점산식 (고시금액 미만)	$70 - 5 \times (91/100 - \text{입찰가격/예정가격}) \times 100 $		$70 - 4 \times (88/100 - \text{입찰가격/예정가격}) \times 100 $	
낙찰하한율	87.995%		84.245%	

또한 특수구급차 위탁운영 용역 계약은 추정가격이 ###천원으로 중소기업자와 우선적으로 조달계약 체결대상임에도 중소기업자로 참가자격을 제한하지 않고 입찰을 진행하였습니다.

나. 중소기업자간 경쟁제품 계약에 관한 사항

1) 업무개요

□□보훈병원에서는 의료폐기물의 적절한 처리를 위해 필요한 의료폐기물 전용용기 구매를 위해 [표 1]과 같이 연간단가 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 의료폐기물 소모품 연간단가 계약 내역

(단위: 천원)

계 약 명	계약상대자	계약기간	계약금액	계약 품목
의료폐기물 소모품 연간단가 계약	(주)명진	'19.08.01. ~ '20.07.31.	###	· 합성수지 용기 · 종이 용기 · 전자태그

2) 관계법령 및 판단기준

「판로지원법」제6조에서는 중소벤처기업부장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”이라 함)으로 지정할 수 있다고 정하고 있으며, 같은 법 제9조(직접생산의 확인 등)제1항에 따라 공공기관의 장은 경쟁제품에 대해 경쟁입찰 혹은 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액(추정가격 1천만 원) 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 □□보훈병원은 물품 구매 시 대상물품이 경쟁제품인지 해당 여부를 검토하여, 경쟁제품을 규정금액 이상으로 구매할 경우 해당 품목의 직접생산 여부를 확인하여 유자격업체와 계약을 진행하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원은 2019년에 경쟁제품으로 지정된 합성수지 용기(플라스틱 상자)와 종이 용기(골판지상자)를 1천만 원 이상 구매하면서, 각 제품별로 직접 생산하는 업체와 별도 계약을 진행하여야 함에도 계약의 편의를 위해 종이 용기(골판지상자)만을 직접 생산하는 업체와 단독으로 수의계약을 체결하여 하였습니다.

그 결과 경쟁제품으로 지정된 합성수지 용기를 직접생산하지 않는 업체를 통해 구매함으로써 적법 업체의 정당한 계약기회가 상실 되었습니다.

[표 2] 의료폐기물 소모품 품목별 계약금액

구 분	합성수지 용기	종이 용기	전자태그	합 계
계약금액(천원)	20,773	28,979	4,320	54,071

4. 관계기관 의견

□□보훈병원은 감사결과를 수용하면서 향후 입찰 및 물품 구매 시 관련 규정 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)